R3.11 Droit des contrats et du numérique

Thème 3 – introduction au droit des contrats

Objectifs du thème

- Découvrir des premières règles du droit des contrats

- Comprendre quel objectif poursuit le droit des contrats

Ca peut vous arriver…



Julien Courbet : des mariés refusent de payer leur traiteur, ont-ils raison ?

133 k vues • il y a 2 semaines

RTL

Retrouvez **Julien Courbet** dans « Ça Peut Vous Arriver » du lundi au vendredi de 10H à 12H sur RTL.

La version du traiteur (du début à 5’14)

Analyse du cas

1. Le traiteur est-il obligé de chercher un règlement à l’amiable dans cette affaire ?

2. Dans quelle juridiction le litige sera éventuellement tranché ?

Analyse du cas

1. Le traiteur est-il obligé de chercher un règlement à l'amiable dans cette affaire ? Oui, car le litige (les 692€ impayés) porte sur un montant inférieur à 5000€

2. Dans quelle juridiction le litige sera éventuellement tranché ? Etant donné le montant, le litige sera jugé au tribunal de proximité.

Analyse du cas

3. Après tout, dans la vie, quand on n’est pas 100% satisfait d’un service, est-ce qu’on est obligés de payer 100% du prix ?

Les questions que soulèvent ce cas

- **Quand on signe un contrat, est-ce qu'on est obligé de faire ce sur quoi on s'est engagé ?**

- Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Source : Art. 1103 du Code Civil

Les questions que soulèvent ce cas

- **On est obligé de payer, même quand on n'est pas content de ce qu'a fait l'autre partie ?**

- La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
  - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
  - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
  - obtenir une réduction du prix ;
  - provoquer la résolution du contrat ;
  - demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Source : Art. 1217 du Code Civil

Analyse du cas

3. Après tout, dans la vie, quand on n'est pas 100% satisfait d'un service, est-ce qu'on est obligés de payer 100% du prix ?

On est tenu de respecter ses engagements, et donc de payer 100% du prix, sauf si on parvient à prouver que l'autre n'a pas respecté ses engagements, ou les a exécuté de manière imparfaite ses obligations.

Analyse du cas

4. Quels moyen de preuve le traiteur va-t-il probablement utiliser pour obtenir gain de cause ?

Analyse du cas

4. Quels moyen de preuve le traiteur va-t-il probablement utiliser pour obtenir gain de cause ?

Le traiteur va probablement utiliser comme moyen de preuve de la bonne exécution de sa part du contrat l’attestation de satisfaction signée par les mariés.

La version des mariés (11’06 à 14’20)

Analyse du cas

5. L’attestation de satisfaction peut-elle être considérée comme une preuve non recevable, sous prétexte qu’elle a été signée « entre le dessert et le fromage » ?

Les questions que soulèvent ce cas

5. **L'attestation de satisfaction peut-elle être considérée comme une preuve non recevable, sous prétexte qu'elle a été signée entre le dessert et le fromage ?**

- Il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat.

Source : Art. 1129 du Code civil

Analyse du cas

5. L’attestation de satisfaction peut-elle être considérée comme une preuve non recevable, sous prétexte qu’elle a été signée entre le dessert et le fromage ?

- Un document signé, même sur un coin de table, peut constituer un écrit sous seing privé, valable s’il respecte les conditions suivantes :
  - la signature est authentique ;
  - les parties ont **consenti** librement ;
  - l’objet et la cause de l’accord sont licites et déterminés.

- Donc oui, même signé rapidement, le papier peut avoir une valeur juridique réelle.

Analyse du cas

6. Le traiteur était-il obligé de fournir une preuve écrite de la satisfaction des mariés ?

Les questions que soulèvent ce cas

6. Le traiteur était-il obligé de fournir une preuve écrite de la satisfaction des mariés ?

- Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
- Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.

Source : Art. 1354 et 1358 du Code Civil

Analyse du cas

6. Le traiteur était-il obligé de fournir une preuve écrite de la satisfaction des mariés ?

Oui ! Mais il n’était pas obligé de fournir une preuve écrite. Toutefois, ce type de preuve a une valeur particulièrement forte.

Analyse du cas

7. Après avoir entendu les deux versions, si vous étiez juge, diriez-vous
   - Que vous avez suffisamment d'éléments pour trancher ?
   - Qu'il vous manque des éléments pour trancher ? Si oui, lesquels ?

8. A qui donneriez-vous raison ?

Analyse du cas

7. Après avoir entendu les deux versions, si vous étiez juge, diriez-vous

   Que vous avez suffisamment d'éléments pour trancher ?

   Qu'il vous manque des éléments pour trancher ? Si oui, lesquels ?

   En tant que juge, il parait nécessaire de demander à ce que les mariés produisent tous les moyens de preuve étayant leurs arguments (photos, vidéos). Ces moyens de preuve pourront, si le juge les considère comme fiables, être acceptés.

8. A qui donneriez-vous raison ?

Cas n°2



Julien Courbet : il est le seul inscrit et l'école ne veut pas le rembourser

16 k vues • il y a 2 jours

RTL

Retrouvez **Julien Courbet** dans « Ça Peut Vous Arriver » du lundi au vendredi de 10H à 12H sur RTL.

Nouveau

La version de l'étudiant (début à 1'35)

Le nom des deux écoles :

Ecole 1 : My Digital School
Ecole 2 : La Digital School

Les questions d’analyse du cas

- L’erreur de l’étudiant est-elle excusable ? Est-ce lui qui est en tort car il devait mieux se renseigner ?

Les questions d'analyse du cas

- L'erreur de l'étudiant est-elle excusable ? Est-ce lui qui est en tort car il devait mieux se renseigner ?

› **Article 1132** Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.

Versions ⌄ Informations pratiques ⌄

Les questions d’analyse du cas

- L’école est-elle obligée de rembourser l’étudiant, alors qu’elle lui propose une place dans la filière « développement de jeu vidéo » ?

Les questions d'analyse du cas

- L'école est-elle obligée de rembourser l'étudiant, alors qu'elle lui propose une place dans la filière « développement de jeu vidéo » ?

› **Article 1193** Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.

Versions Liens relatifs Informations pratiques

La version de l’école
(10’00 à la fin)